

1500303-57.2022.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033860/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 22847474 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

292/22/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2033860 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500303-57.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-57.2022.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033860/2022 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 22847474 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO,

292/22/908 - DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO, 2033860 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA,

292/22/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSINEIA FABRICIO MARIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Vistos.

ROSINÉIA FABRÍCIO MARIANO, qualificada nos autos, foi processada como nos termos do artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2022, por

volta das 11h20min, no interior da Penitenciária de Araraquara, localizada na Avenida Francisco Vaz Filho, 4055, nesta cidade e comarca, a acusada foi surpreendida por agentes penitenciários trazendo consigo, para fins de tráfico 250 pontos de droga sintética conhecida por "LSD", 01 (uma) porção de maconha com peso aproximado de 111 gramas e 01 (uma) porção de cocaína com cerca de 1,49 gramas, individualmente embaladas e prontas para a venda, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta que a ré foi visitar seu filho na entidade prisional e ao ser revistada foram encontradas as drogas supramencionadas em suas partes íntimas.

Acompanha a denúncia Auto de Prisão em Flagrante. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, consoante decisão de fls. 26/29.

A denúncia foi recebida no dia 21 de fevereiro de 2022 (fls. 62/63). Citada, a acusada apresentou defesa preliminar (fls. 83/86).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e a ré foi interrogada ao final (gravação audiovisual de fls. 127).

Nos debates, a acusação pugnou pela procedência da ação, para condenar os acusados nos exatos termos da denúncia.

O Defensor Público, a seu turno, pugnou pela absolvição do acusado ante a insuficiência de provas para o decreto condenatório, assim, postula a improcedência com esteio no artigo 386, inciso VII (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal. Para eventual condenação nos termos da denúncia, postula a reprimenda menos gravosa, o reconhecimento da confissão e afastamento da agravante da calamidade pública, regime aberto, tráfico privilegiado, substituição por penas restritivas e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para o julgamento.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência de fls. 06/07, do auto de exibição e apreensão de fls. 08, do laudo de constatação prévia de fls. 10/13 e dos laudos químicos toxicológicos definitivos de fls. 38/43.

A autoria também é inconteste.

Rosinéia Fabrício Mariano, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do delito, disse que ofereceram a ela a droga para entrar na penitenciária no dia de visitar seu filho e acabou aceitando em troca de favorecimento econômico (gravação audiovisual de fls. 127).

Não bastasse a confissão, a prova testemunha segue na mesma linha. Vejamos.

Sandra Helena Camargo Rocha e Valdete Gomes Ribeiro, agentes penitenciárias, testemunhas devidamente compromissadas e sob o crivo do contraditório, em seus depoimento judiciais narram que no dia dos fatos exerciam as suas funções no setor de entrada de visitantes e realizaram a fiscalização na acusada por meio do scanner corporal, sendo encontradas as drogas descritas na denúncia nas partes íntimas da ré e, uma vez indagada, confessou que trazia consigo para entregar ao seu filho Juliano Fabricio Mariano que cumpre pena no local. Frisaram que a droga estava envolta de um plástico e fita, com cerca de 10 cartelas com 25 unidades cada, totalizando 250 pontos de droga sintética, além de uma porção de maconha (gravação

mídia de fls. 127).

Entendo que, o depoimento policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal.

Nesse sentido anoto:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecerem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT 411/266)

“Prova - Testemunhas - Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante.” (RT 771/566)

Assim, a prisão da acusada seguida do encontro das drogas, bem como a quantidade, variedade e a forma de acondicionamento, corroboram os depoimentos judiciais dos policiais, pois denotam que os entorpecentes apreendidos efetivamente se destinavam ao comércio ilícito ou a entrega de detentos na penitenciária.

Por fim, há ainda que se considerar a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porquanto restou caracterizado o tráfico foi praticado no interior de estabelecimento prisional.

Assim, o conjunto probatório, portanto, é robusto quando à materialidade e autoria do delito, assim como a destinação da droga à mercancia ilícita, já que a quantidade da droga apreendida é manifestamente incompatível com o que normalmente portam meros usuários, de tal sorte que, afasto a tese de defesa de insuficiência de provas, ao contrário, a prova é de singular importância.

De rigor, portanto, a condenação da acusada no crime tráfico, pelo que, atento ao sistema trifásico, passo a dosar-lhes as penas, nos termos do artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, muito embora a acusada seja primária e com bons antecedentes, considerando os critérios negativos da culpabilidade (intensidade do dolo), os antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, previstos no artigo 59, do Código Penal, entendo patente a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que devem prevalecer sobre a primariedade, notadamente a intensidade do dolo, pois o crime exigiu maior organização e esforço para esconder as drogas em partes íntimas do corpo da requerida, temos ainda a expressiva quantidade e variedades de drogas, bem como a ousadia da ré ao tentar ingressar no sistema prisional com elevada quantidade de drogas. Assim, elevo a pena em 1/3, o que resulta na pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 665 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da calamidade pública com a atenuante da confissão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas, razão pela qual elevo a pena na

fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na reprimenda de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 dias-multa. Ausentes causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Quanto ao regime do cumprimento da pena privativa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal, anoto que a infração em tela é equiparada aos delitos hediondos (Lei 8.072/90), e independentemente da quantidade de pena, impõe a fixação do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07), mais favorável aos acusados, já que a redação anterior se referia ao regime integral fechado. Além disso, o regime inicial fechado é o único compatível para repressão do delito aqui tratado, e prevenção da prática de outros dessa natureza.

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a teor da atual situação financeira do réu.

Por fim, destaco que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, seguindo a vedação do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06. E nem se diga que o julgamento do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade em controle difuso teria reflexo ao caso em tela. Primeiro porque não possui força vinculante, segundo porque o caso concreto deve se adequar a tal hipótese no sentido de considerar como medida razoável, algo que não se vê dos autos, já que estamos diante de um crime equiparado aos delitos hediondos, com graves e nefastos efeitos em nossa sociedade, principalmente nesta pequena cidade do interior paulista.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e condeno o réu ROSINÉIA FABRÍCIO MARIANO à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A acusada respondeu ao processo presa e, considerando o entendimento de que se o criminoso estiver preso, por força da prisão em flagrante ou prisão preventiva no momento da sentença condenatória, não há que se falar em concessão de liberdade provisória. Desse modo, recomendo a permanência da ré na prisão onde se encontra, expedindo-se o respectivo ofício (art. 431, §1º, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça/Prov. CGJ 15/2010).

Custas pela acusada, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 1º e seguintes da Lei n.º 1.060/50.

P.I.C.

Araraquara, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA